FORMATO Nº 01

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS EN GENERAL

Unidad Orgánica:	Unidad para la Mejora de la Prestación de los Servicios – UMPS
Meta Presupuestaria:	0114
Actividad del POI:	AOI00108500875 IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Denominación de la Contratación:	Servicio especializado en el control y gestión de procesos operativos orientados a las actividades e intervenciones de la UMPS

1. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio)

La Unidad para la Mejora de la Prestación de los Servicios es responsable de promover lineamientos y estrategias para la gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento, así como la ejecución de acciones para el fortalecimiento de la gestión institucional, comercial y operacional de los servicios de agua potable y saneamiento, para lo cual ha suscrito diversos convenios de asistencia financiera con empresas prestadoras de servicio.

Por ello, es necesario fortalecer la gestión operativa de la Unidad para la Mejora de la Prestación de los Servicios (UMPS), mediante la implementación de herramientas informáticas de control y seguimiento que permitan sistematizar la información, optimizar los procesos operativos y mejorar la toma de decisiones institucionales.

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio)

Contar con un servicio especializado de control y gestión de procesos que permita diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas orientadas al monitoreo y gestión de las actividades e intervenciones de la UMPS.

3. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO: (Obligatorio)

El servicio será desarrollado con las siguientes acciones:

1. Levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y tecnológicos de la UMPS, relacionados con el seguimiento de actividades, intervenciones, coordinaciones con EPS y gestión documental.
2. Diseño e implementación de herramientas tecnológicas y/o tableros de control e indicadores operativos que coadyuven a realizar el seguimiento y control de los procesos operativos de la UMPS y que permitan registrar, procesar y consolidar información sobre actividades programadas, en ejecución y concluidas, intervenciones por ámbito geográfico y por EPS,
3. Desarrollo de bases de datos de las contrataciones de bienes y servicios que realice la UMPS en el marco del cumplimiento de sus actividades, asegurando la trazabilidad y respaldo de la información operativa.
4. Brindar soporte técnico y capacitación básica al personal de la UMPS para el uso adecuado de las herramientas y tableros de control implementados
5. Generación de reportes digitales consolidados para fines de seguimiento, evaluación y toma de decisiones.
6. Realizar comisiones de servicio a requerimiento de Unidad, las cuales podrán realizarse al interior del país en el marco de las actividades programadas por la UMPS y/o asignadas por el PNSU.

Los pasajes aéreos y/o terrestres, así como los viáticos correspondientes por las comisiones que se le asignen serán asumidos por el PNSU

4. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGÍCAS Y/O SANITARIAS

Conocimiento del Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, Decreto Legislativo N° 1280 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y modificatorias.

05/02/2026 11:21:23 AM QUINTANILLA AYCA GAUDY EDITH

FIRMA DIGITAL VIVIENDA
Firmado digitalmente por DEL CORRAL SANTA MARIA Jonathan Eduardo FAU 20207553698 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.02.2026 09:25:35 -05:00

5. SEGUROS

De autorizarse alguna comisión de servicio, el proveedor deberá contar con un seguro complementario contra todo riesgo (SCTR) vigente, el cual debe tener cobertura de salud.

6. PRESTACIONES ACCESORIAS

No corresponde

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL (Obligatorio)

1. Nivel de formación: Titulado colegiado y habilitado de la carrera de Ingeniería Informática y/o Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería de Software
2. Experiencia general: mínima de 06 años en entidades del sector público y privado
3. Experiencia específica: mínimo de 03 años en entidades del sector público y privado realizando labores de especialista y/o coordinador y/o administrador y/o director y/o asesor y/o Gerente, y/o consultor y/o locadores relacionados proyectos de inversión pública y/o gestión pública y/o gestión de procesos y/o desarrollo de sistemas de gestión o monitoreo.
4. Contar con Código de Cuenta Interbancaria.
5. No tener impedimento de contratar con el estado.
6. Contar con RNP vigente.
7. Contar con RUC habido y activo

La experiencia se acreditará mediante los siguientes documentos: (i) Copia simple de orden de servicio y/o contratos y su respectiva conformidad, (ii) constancias y/o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia requerida.

La experiencia será contabilizada a partir de las prácticas pre profesionales, de conformidad a lo establecido en el artículo 3.1 de ley de 31396, Ley que reconoce las prácticas pre profesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401.

8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Lugar: De corresponder se brindará acceso en las instalaciones del Programa Nacional de Saneamiento Urbano en la UMPS, sito en el piso 3 del edificio ubicado en la Av. República de Panamá N° 3650, distrito de San Isidro, provincia de Lima, departamento de Lima.

Plazo: El Proveedor debe prestar el servicio en un plazo de hasta noventa (90) días calendarios, computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio

9. ENTREGABLE(S) (Obligatorio)

Se presentará vía mesa de partes física o virtual ((https://mesadepartes.vivienda.gob.pe/) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento MVCS, con atención a la Unidad para la Mejora de la Prestación de los Servicios (UMPS) del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU). El proveedor presentará un total de tres (03) entregables debidamente firmados y foliados. Los entregables deberán incluir el comprobante de pago correspondiente al periodo informado, de acuerdo al siguiente detalle:

Entregable	Plazo	Contenido
Primer entregable	Hasta los 30 días a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio	Informe que contenga lo siguiente: 1. Reporte del levantamiento y análisis de requerimientos funcionales y tecnológicos de la UMPS 2. Propuesta de diseño de herramientas tecnológicas y tableros de control. 3. Reporte del soporte técnico, capacitación y/o comisiones de servicios realizados.
Segundo entregable	Hasta los 60 días a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio	Informe que contenga lo siguiente: 1. Reporte de la implementación y seguimiento de bases de datos de contrataciones de bienes y servicios. 2. Reporte de la implementación de las herramientas informáticas y/o tableros de control 3. Reporte del soporte técnico, capacitación y/o comisiones de servicios realizados.

FIRMA DIGITAL
VIVIENDA
Firmado digitalmente por DEL CORRAL SANTA MARIA Jonathan Eduardo FAU 20207553698 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.02.2026 09:25:35 -05:00

Tercer Entregable	Hasta los 90 días a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio	Informe que contenga lo siguiente: 1. Reporte de la implementación y seguimiento de bases de datos de contrataciones de bienes y servicios. 2. Reporte de la implementación de las herramientas informáticas y/o tableros de control 3. Reporte del soporte técnico, capacitación y/o comisiones de servicios realizados.

10. CONFORMIDAD

La supervisión del servicio será coordinada desde la UMPS del PNSU, así mismo la conformidad del servicio será otorgada por el responsable de la UMPS, previo informe de un especialista del equipo de la UMPS.

11. FORMA Y CONDICIONE(S) DE PAGO (Obligatorio)

- El pago se realizará en 03 armadas iguales
- El pago se efectuará una vez otorgada la conformidad de cada entregable por parte de la Unidad para la Mejora en la Prestación de Servicios.
- El monto incluye los impuestos de Ley, y es a todo costo de acuerdo a lo señalado en los alcances del servicio del Ítem III.
- Los pasajes aéreos, terrestres y/o viáticos correrán a cargo del PNSU.

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los (10) días calendarios siguientes a la conformidad del servicio, siempre que para ello se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato y de acuerdo a la normativa vigente de contrataciones del estado.

12. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se encuentra en la obligación de mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier información a la que tenga acceso en el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato. En tal sentido, el proveedor se compromete a no divulgar la información a la que tuvo acceso en el ejercicio de sus obligaciones.

13. PENALIDAD

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\textit{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \textit{monto}}{F \times \textit{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

05/02/2026 11:21:23 AM QUINTANILLA AYCA GAUDY EDITH

FIRMA DIGITAL VIVIENDA
Firmado digitalmente por DEL CORRAL SANTA MARIA Jonathan Eduardo FAU 20207553698 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.02.2026 09:25:35 -05:00

14. OTRAS PENALIDADES

No aplica

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del (los) servicio (s) ofertado (s) por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

16. CLAUSULA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Obligatorio)

Las controversias que se deriven de la ejecución, interpretación del contrato, orden de servicio, son resueltos mediante conciliación o conforme al artículo 81 de la Ley y al artículo 330 del Reglamento.

17. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (Obligatorio)

El Proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

Del mismo modo, el proveedor, declara conocer los compromisos antisoborno del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el firme compromiso de combatir el soborno en cualquiera de sus formas, promoviendo el máximo nivel de transparencia.

Además, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas".

18. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO (Obligatorio)

Cualquiera de las partes podrá resolver total o parcialmente el Contrato u Orden de Servicio, por incumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de actos voluntarios contrarios a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, de acuerdo a la normativa especial que resulte aplicable; siendo de aplicación el artículo 68 de la Ley General de Contrataciones Públicas y de manera supletoria las disposiciones pertinentes del código civil vigente, cuando corresponda.

19. GESTIÓN DE RIESGOS (Obligatorio)

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

05/02/2026 11:21:23 AM QUINTANILLA AYCA GAUDY EDITH

FIRMA DIGITAL VIVIENDA
Firmado digitalmente por DEL CORRAL SANTA MARIA Jonathan Eduardo FAU 20207553698 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.02.2026 09:25:35 -05:00